

RGPD Unión Europea — SUMIMSA

Resumen del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD/GDPR)

¿A quién se aplica el RGPD?

El RGPD se aplica cuando: (a) su empresa trata datos personales como parte de las actividades de una sucursal en la UE, independientemente de dónde sean tratados los datos, o (b) su empresa está establecida fuera de la UE y ofrece productos o servicios u observa el comportamiento de personas en la UE.

¿Qué son los datos personales?

Los datos personales se refieren a toda la información relativa a una persona física viva identificada o identificable, e incluyen:

- El nombre, la dirección y el número de teléfono.
- La ubicación y los registros sanitarios.
- Los ingresos y la información bancaria.
- Las preferencias culturales y más.

El RGPD es tecnológicamente neutro: protege los datos personales independientemente de la tecnología utilizada, ya sea en sistemas informáticos complejos o en archivos en papel.

Categorías especiales (sensibles) de datos personales

Sea extremadamente cuidadoso con datos que incluyan información sobre: salud, raza, orientación sexual, religión, creencias políticas o afiliación sindical. Su empresa únicamente puede tratar estos datos en determinadas condiciones e implantando garantías adicionales como el cifrado.

Fundamentos jurídicos para el tratamiento

El tratamiento de datos debe basarse en uno de los siguientes fundamentos:

- El consentimiento de la persona que se trate.
- Una obligación contractual entre usted y el interesado.
- El cumplimiento de una obligación legal.
- La protección de los intereses vitales del interesado.
- La realización de una misión en interés público.
- La satisfacción de los intereses legítimos de su empresa.

Sus Obligaciones según el RGPD

Obligación: Consentimiento

El consentimiento debe darse libremente y ser específico, informado e inequívoco. Debe darse mediante un acto afirmativo (marcado de casilla o firma de formulario). Para datos de menores, se requiere consentimiento parental.

Obligación: Derecho de acceso y portabilidad

Las personas tienen derecho a solicitar acceso a sus datos personales de forma gratuita. Usted debe informar sobre el tratamiento y proporcionar una copia de los datos. El derecho a la portabilidad permite que los datos se devuelvan o transmitan

en formato de uso común y lectura mecánica.

Obligación: Derecho de supresión (derecho al olvido)

Una persona puede pedir la supresión de sus datos cuando ya no sean necesarios para el fin del tratamiento. Existen excepciones: libertad de expresión, obligación legal, interés público, o formulación de reclamaciones.

Obligación: Derecho de corrección y oposición

Las personas tienen derecho a que sus datos incorrectos o incompletos sean rectificados. También pueden oponerse al tratamiento para un determinado uso basado en interés legítimo. En mercadotecnia directa, siempre está obligado a dejar de tratar los datos a petición.

Obligación: Delegado de Protección de Datos (DPD)

Debe nombrar un DPD si: observa habitual y sistemáticamente a personas o trata categorías especiales de datos, ello constituye actividad empresarial principal, y lo hace a gran escala.

Obligación: Notificación de violaciones de seguridad

Si se produce una violación de seguridad que pone en riesgo derechos y libertades individuales, debe notificarla a su APD en máximo 72 horas. Dependiendo del riesgo, también puede tener que informar a las personas afectadas.

Transferencia de datos fuera de la UE

Cuando los datos personales se transfieren fuera del EEE (UE + Islandia, Liechtenstein y Noruega), la protección del RGPD debe acompañar a los datos. Las transferencias están permitidas si: la UE considera adecuadas las protecciones del país destino, se incluyen cláusulas específicas en el contrato, o se obtiene el consentimiento del interesado.

Obligaciones de SUMIMSA — Para el detalle completo de todas las obligaciones, consulte el documento completo en:

www.sumimsa.com.mx

Este documento es un resumen. Para el texto completo del RGPD consulte: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/> | contactodpd@sumimsa.com.mx